

1501124-88.2021.8.26.0589

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANTONIO JOSE PAPA JUNIOR

Comarca: São Simão

Foro: Foro de São Simão

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 14/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu

PAULO CESAR DE ALMEIDA MIRANDA DE LIMA, Solteiro, Desempregado, RG 48507200, pai ERVÂNIO MIRANDA DE LIMA, mãe ANTONIA DE ALMEIDA MIRANDA DE LIMA, Nascido/Nascida 25/01/1992. Local de prisão: Delegacia de Polícia de São Simão - Praça Soldado Constitucionalista, 1996 - CEP 14200-000, Sao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Simão

Foro de São Simão

Vara Única

Rua 20 de Agosto, 258, Sao Simao - SP - cep 14200-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501124-88.2021.8.26.0589 - lauda

SENTENÇA

MANDADO - PRECATÓRIA - OFÍCIO

Processo Digital nº:

1501124-88.2021.8.26.0589

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu

PAULO CESAR DE ALMEIDA MIRANDA DE LIMA, Solteiro, Desempregado, RG 48507200, pai ERVÂNIO MIRANDA DE LIMA, mãe ANTONIA DE ALMEIDA MIRANDA DE LIMA, Nascido/Nascida 25/01/1992. Local de prisão: Delegacia de Polícia de São Simão - Praça Soldado Constitucionalista, 1996 - CEP 14200-000, Sao Simao - GO. Endereço: RUA CAMPOS SALES, 136, CENTRO, RUA CAMPOS SALES, S.SIMAO - SP

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANTONIO JOSE PAPA JUNIOR

RELATÓRIO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, com base no incluso inquérito policial, ofereceu denúncia em face de PAULO CESAR DE ALMEIDA MIRANDA DE LIMA, com qualificação completa nos autos, por incursão no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta da peça acusatória que, no dia 08 de novembro de 2021, por volta das 16h30min, na Avenida Olívio Luiz Fiori, nº 952, na cidade de São Simão, o acusado trazia consigo, para fins de tráfico, 75 pinos de cocaína, com peso aproximado de 48,84g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (f.

86/87).

Notificado (f. 123), o réu apresentou defesa prévia (f. 116/118), tendo, na sequência, sido recebida a denúncia (f. 124/126).

No decorrer da instrução, colheu-se a prova oral em juízo, inclusive com o necessário interrogatório do polo passivo ao final (f. 157).

Oferecidas alegações finais orais pela acusação e pela defesa, vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

É o relatório.

Tudo bem visto e ponderado, passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

A ação penal transcorreu até o momento sem máculas processuais, estando o feito em termos para sentença.

Em que pesem as alegações da defesa, verifico que procede a pretensão acusatória.

A materialidade do ilícito penal imputado encontra-se plenamente comprovada nos autos pelos documentos de f. 14/15 (auto de exibição e apreensão), de 22/23 (fotos das drogas apreendidas), e de f. 76/78 (exame químico toxicológico), bem como pela prova oral coligida em contraditório, não restando qualquer dúvida quanto à existência do evento criminoso narrado na peça vestibular.

No que tange à autoria, as provas são igualmente incontestas em apontar a responsabilidade penal do acusado.

Ouvido em juízo como testemunha, o policial militar Marcos Vinícius de Paula Pereira afirmou que estava em patrulhamento na data, na qual já havia várias denúncias sobre a prática de tráfico próximo da linha do trem, abaixo do bairro Jardim Saúde. Alegou que os agentes adentraram na linha férrea, momento em que três indivíduos, vendo a viatura, tentaram se evadir, sendo possível fazer a abordagem apenas do acusado. Mencionou que, em busca pessoal, estariam os entorpecentes e rolos de papel filme em sacola que ele trazia, além do celular. Acrescentou que, indagado a respeito, ele confessou a prática da traficância no local, sendo identificado, igualmente, que ele já tinha antecedentes.

Por sua vez, o policial Shilimei Silva Oliveira contou que os policiais receberam denúncia de que havia indivíduos praticando tráfico próximo da linha férrea. Narrou que foram até o local, visualizando três indivíduos, que saíram correndo ao visualizar a viatura, porém foi possível abordar o acusado, com o qual havia uma sacola de 75 pinos de cocaína e dois rolos de papel filme utilizado para embalar as drogas. Confirmou que o réu estava na posse dos entorpecentes, junto de uma sacola. Acrescentou que ele confessou a traficância no local e que possui passagens por tráfico e roubo.

Durante o interrogatório, o réu confirmou a presença no local, afirmando que é usuário de crack e teve uma recaída, razão pela qual estava lá. Disse que não foi encontrada droga com ele, pois esta pertencia aos "moleques" que estavam no local, que saíram correndo e deixaram a droga com ele. Informou que os "moleques" pagavam para ele ficar lá, negando que o celular também seja seu. Detalhou que, por ser usuário, ficava junto dos traficantes, auxiliando em serviços como buscar marmita e refrigerante em troca de eles lhe darem pedra para fumar. Justificou que não correu por este motivo. Negou conhecer os policiais que fizeram a sua abordagem. Apontou ter passagem por tráfico e por roubo.

Portanto, do que se observa do interrogatório do réu, ele confirma que estava presente no local dos fatos quando da abordagem, alegando, contudo, que, na condição de usuário de drogas, apenas acompanhava os traficantes, realizando pequenas atividades a eles, como busca de comida e bebida, em troca de entorpecentes.

Todavia, a versão não merece verossimilhança. Primeiro, porque se tratava de grupo de pessoas responsáveis pela venda de drogas na região, que, como afirmado pelos policiais ouvidos, consiste em ponto bastante conhecido por tráfico de drogas na cidade. Não fosse o bastante, não houve comprovação pelo acusado de exercício de qualquer atividade lícita, a justificar que seria mero usuário. Ao contrário, pela leitura da certidão de antecedentes das f. 139/142, verifica-se que já foi condenado pelo mesmo crime anteriormente.

Mais importante: a sacola na qual os entorpecentes foram encontrados, na qual havia

75 pinos de cocaína e o papel destinado à embalagem de drogas, estava justamente na posse do acusado. Ainda, segundo os policiais ouvidos, durante a abordagem, o réu confessou informalmente os fatos, não havendo elementos para indicar que mentiriam a respeito, até mesmo porque o réu afirmou que não os conhecia. Diante de todos eles elementos, é o caso de confirmar a imputação formulada.

Destarte, não obstante o esforço despendido pela defesa, não trouxe a parte acusada qualquer prova ou argumento que pudesse, à luz do quanto demonstrado nos autos, elidir a sua responsabilidade, sendo de rigor a condenação pelo ato delitivo descrito na denúncia.

Dosimetria da pena

Determinada a responsabilidade penal, passo à dosimetria da pena em estrita observância ao art. 68 do Código Penal.

Na primeira fase de dosimetria da pena, em análise às diretrizes previstas nos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, verifico que a parte acusada agiu com culpabilidade normal à espécie, tendo o dolo sido regular ao respectivo tipo; os antecedentes são desfavoráveis, já que presentes condenações criminais transitadas em julgado antes dos fatos em apreço neste processo (autos n.º 0005581-78.2015.8.26.0322, f. 139, e n.º 0001528-97.2013.8.26.0589, f. 140/141), a primeira das quais será valorada como reincidência e a segunda como Maus Antecedentes propriamente ditos, conforme orientação pacífica na jurisprudência (STJ, HC 389.639/SP, j. em 27/04/2017); são desconhecidas passagens de relevo da conduta social da parte denunciada em momentos não delitivos, o que impede a valoração negativa nesse aspecto; também não há nos autos o conjunto elementos biopsicossociais necessário para que se possa avaliar a personalidade da parte ré, sendo por isso temerário qualquer juízo a respeito; os motivos, ao que consta, foram os insitos à figura delitiva e já são punidos pela própria previsão legislativa do crime; as circunstâncias revelam tão-somente a ocorrência do crime da forma como capitulado, não havendo desbordo aos limites objetivos do tipo; as consequências não extrapolaram aquelas que são próprias ao delito em testilha; e, por fim, não vislumbro, quanto ao comportamento da vítima, nada a ser considerado negativamente nesta etapa de dosimetria.

Assim, presente uma circunstância negativa na espécie, fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda etapa da dosimetria, constato a presença da agravante reincidência (trânsito em julgado nos autos n.º 0005581-78.2015.8.26.0322, conforme f. 139), que justifica o aumento da pena-base de 1/6. Ausentes outras circunstâncias legais, fixo a pena intermediária em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, não constato no caso concreto a existência de qualquer minorante ou majorante, o que conduz à consolidação da pena definitiva no mesmo patamar da pena intermediária.

No ponto, observo que por se tratar de reincidente, incabível a minorante prevista no art. 33, § 4º, LD.

Nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, fixo o regime fechado para o início de cumprimento de pena, porque se trata de parte reincidente condenada a pena privativa de liberdade superior a 4 anos.

Deixo de proceder à detração prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, por faltarem elementos específicos acerca da situação prisional da parte condenada. Tal análise deverá ser feita, ulteriormente, pelo juiz da execução, nos termos do art. 66, III, c, da LEP, que não foi revogado expressa ou tacitamente pela Lei n.º 12.736/2012.

Tendo em vista o montante da pena, deixo de substituí-la por restritiva de direitos (art. 44 do CP) ou suspender sua execução (art. 77 do CP).

Em atenção ao art. 49, § 1º do mesmo Código, estabeleço a quantia de 1/30 do salário mínimo vigente à data do fato para cada dia-multa.

Em razão da natureza do crime, fica prejudicado o disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR Paulo

Cesar de Almeida Miranda de Lima por incursão no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, no valor unitário indicado na fundamentação.

Para os fins previstos no art. 316, parágrafo único, e 387, § 1º, CPP, consigno que a parte sentenciada não poderá apelar em liberdade, dada a gravidade concreta do crime praticado, consoante fez-se consignar na fundamentação. Ademais, permanecem presentes as circunstâncias que fundamentaram a decretação da prisão preventiva, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública, conforme argumentação tecida em f. 57/60 e 147/149, ora incorporada. Assim, porquanto ainda verificados os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, incabível a concessão de liberdade provisória à parte acusada. Recomende-se na prisão onde se encontra.

Com o trânsito em julgado: (1) lance(m)-se o(s) nome(s) do(s) réu(s) no rol dos culpados; (2) oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo para cadastro de dados criminais; (3) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para os fins do art. 15, III, da CRFB; (4) expeça(m)-se guia(s) de recolhimento; (5) intime(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da multa aplicada no prazo de 10 dias.

Incinere-se a droga apreendida, nos termos do art. 72, da Lei nº 11.343/06, ficando comprovação nos autos.

Decreto o perdimento do numerário e dos bens apreendidos, na forma da lei.

Expeça-se certidão de honorários ao advogado dativo nos termos do Convênio celebrado entre a Defensoria Pública e a OAB.

Por fim, na forma do art. 804 do Código de Processo Penal, condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais. Eventual causa de isenção será analisada pelo juízo da execução.

Servirá a presente, por cópia digitada, como OFÍCIO DE RECOMENDAÇÃO, se o caso, MANDADO DE INTIMAÇÃO e/ou como CARTA PRECATÓRIA, para tanto rogo ao(à) Exmo(a).

Sr(a). Dr(a). Juiz(íza) de Direito da Comarca deprecada à qual esta for distribuída que proceda à intimação do(a) réu(é) indicado(a), do inteiro teor da presente sentença, cientificando-o(a) de que o prazo para dela apelar é de 5 (cinco) dias; segue anexo o TERMO DE RECURSO/RENÚNCIA.

Dispensado o registro, nos termos do art. 72, § 6º, das NSCGJ. Publique-se.

Intimem-se.

Sao Simao, 14 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA